

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

No. FID001

DECLARACIONES

Declara el Fiduciario ser una institución de banca múltiple legalmente constituida conforme a las leyes vigentes, facultada para actuar como fiduciaria en operaciones de fideicomiso de inversión y administración, y contar con la capacidad legal y los recursos técnicos necesarios para cumplir con los fines del presente contrato.

Declara el Fideicomitente ser persona física con plena capacidad jurídica, ser el legítimo propietario de los recursos que aporta al patrimonio fideicomitado, y que dichos recursos provienen de fuentes lícitas debidamente acreditadas ante el Fiduciario conforme a la normatividad aplicable en materia de prevención de lavado de dinero.

CLÁUSULA PRIMERA. DEL OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la constitución de un fideicomiso de inversión y administración mediante el cual el Fideicomitente transmite al Fiduciario la propiedad de los recursos que integran el patrimonio fideicomitado, para que este los administre, invierta y entregue conforme a las instrucciones y fines establecidos en el presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA. DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

El patrimonio fideicomitado se integra con la aportación inicial realizada por el Fideicomitente, las aportaciones subsecuentes que este realice, los rendimientos generados por la inversión de dichos recursos, y cualquier otro bien o derecho que en el futuro se incorpore al fideicomiso con la aceptación expresa del Fiduciario.

El patrimonio fideicomitado constituye un patrimonio autónomo, distinto del patrimonio del Fideicomitente y del Fiduciario, y por lo tanto no puede ser embargado por acreedores de ninguna de las partes, salvo por obligaciones derivadas de los fines del propio fideicomiso.

CLÁUSULA TERCERA. DE LAS APORTACIONES

El Fideicomitente se obliga a realizar una aportación inicial no menor a quinientos mil pesos moneda nacional. Las aportaciones subsecuentes serán voluntarias y podrán realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, mediante transferencia electrónica a la cuenta concentradora que el Fiduciario designe para tal efecto.

CLÁUSULA CUARTA. DE LAS COMISIONES

El Fiduciario cobrará una comisión anual por administración equivalente al uno punto cinco por ciento sobre el saldo promedio mensual del patrimonio fideicomitado, más el impuesto al valor agregado correspondiente. Dicha comisión se devengará mensualmente y se descontará de forma automática del patrimonio fideicomitado.

Adicionalmente, el Fiduciario cobrará una comisión única por apertura de quince mil pesos moneda nacional más impuesto al valor agregado, pagadera al momento de la firma del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA. DE LOS RENDIMIENTOS

Los recursos del patrimonio fideicomitado se invertirán en instrumentos de deuda gubernamental y bancaria de bajo riesgo, con calificación crediticia mínima de AA en escala nacional. Los rendimientos

generados se capitalizarán trimestralmente y se reflejarán en el estado de cuenta correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO

El Fiduciario se obliga a administrar el patrimonio fideicomitido con la diligencia de un buen padre de familia, a mantener contabilidad separada del mismo, a rendir cuentas trimestralmente al Fideicomitente y a entregar los recursos en los términos pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA. DE LA VIGENCIA

El presente contrato tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su firma, prorrogable automáticamente por periodos iguales salvo manifestación expresa en contrario de cualquiera de las partes, comunicada con al menos noventa días naturales de anticipación al vencimiento.

CLÁUSULA OCTAVA. DEL COMITÉ TÉCNICO

El comité técnico del fideicomiso se integrará por tres miembros designados por el Fideicomitente y sesionará de forma ordinaria cada trimestre. Corresponde al comité técnico aprobar la estrategia de inversión, autorizar operaciones que excedan los límites establecidos y resolver sobre las solicitudes extraordinarias del Fideicomitente.

CLÁUSULA NOVENA. DE LOS INFORMES

El Fiduciario entregará al Fideicomitente un estado de cuenta trimestral dentro de los primeros quince días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, el cual contendrá el detalle de las aportaciones, los rendimientos generados, las comisiones cobradas y el saldo del patrimonio fideicomitido.

CLÁUSULA DÉCIMA. DEL DESISTIMIENTO Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA

El Fideicomitente podrá desistirse del presente fideicomiso en cualquier momento, sin necesidad de expresar causa, mediante aviso por escrito presentado al Fiduciario con una anticipación mínima de treinta días naturales a la fecha en que pretenda hacer efectivo el desistimiento.

En caso de desistimiento anticipado, el Fideicomitente deberá cubrir una pena convencional equivalente al tres por ciento del saldo del patrimonio fideicomitido al momento de la solicitud. Dicha pena se descontará directamente del patrimonio antes de la devolución de los recursos.

Adicionalmente, el Fideicomitente deberá pagar los gastos administrativos de cierre por la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional más el impuesto al valor agregado correspondiente, así como las comisiones devengadas y no pagadas hasta la fecha efectiva de terminación.

El Fideicomitente perderá los rendimientos correspondientes al trimestre en curso que aún no hayan sido capitalizados a la fecha de la solicitud de desistimiento. Los rendimientos ya capitalizados en trimestres anteriores se entregarán íntegramente.

Una vez cubiertos la pena convencional, los gastos administrativos y las comisiones pendientes, el Fiduciario devolverá el remanente del patrimonio fideicomitido al Fideicomitente dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha efectiva de terminación, mediante transferencia electrónica a la cuenta que este designe por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DE LA JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.